

CÔNG TY ĐẦU GIÁ HỢP DANH HÒA THUẬN

Địa chỉ: Số 39 Lý Thường Kiệt, phường Hòa Thuận,
thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0983849799

Email: daugiahoathuan@gmail.com/ Webside: daugiahoathuan.com

**HỒ SƠ MỜI THAM GIA ĐẦU GIÁ
QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN**

**ĐẤT SAN LẤP TẠI ĐIỂM MỎ HD-BS04 ĐÔI PHÍA SAU VƯỜN ƯƠM
ĐỨC UYÊN, KHỐI PHỐ BÌNH HÒA, THỊ TRẤN TÂN BÌNH, HUYỆN
HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM**

Quảng Nam năm 2025

**CÔNG TY ĐẤU GIÁ
HỢP DANH HÒA THUẬN**

Số: 28/QĐ-ĐGHT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 25 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất san lấp
tại điểm mỏ HD-BS04 đồi phía sau vườn ươm Đức Uyên, khối phố Bình
Hòa, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam**

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH HÒA THUẬN

Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024;

Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 10/2025/NĐ-CP ngày 11/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 17/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được;

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ bán đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản; Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của tư số 45/2017/TT-BTC;

Căn cứ Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 2528/QĐ-UBND ngày 22/11/2023 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 455/QĐ-STNMT ngày 28/11/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và giá khởi điểm đối với 02 khu vực khoáng sản trên địa bàn các huyện: Hiệp Đức, Nông Sơn;

Thực hiện Công văn số 1521/STNMT-KS ngày 14/6/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn thực hiện các bước đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo ủy quyền của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của UBND huyện Hiệp Đức Phê duyệt bước giá và mức thu tiền đặt trước trong đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất san lấp, xây dựng công trình tại điểm mỏ HD-BS04 tại khu vực Đồi phía sau vườn ươm Đức Uyên, khối phố Bình Hòa, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 25/3/2025 của UBND huyện Hiệp Đức Ban hành Hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất san lấp, xây dựng công trình tại điểm mỏ HD-BS04 tại đồi phía sau vườn ươm Đức Uyên, khối phố Bình Hòa, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 18/HĐ-DVĐG ngày 12/3/2025, giữa Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Đức với Công ty đấu giá Hợp danh Hòa Thuận.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế và Nội quy cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất san lấp tại điểm mỏ HD-BS04 đồi phía sau vườn ươm Đức Uyên, khối phố Bình Hòa, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Đấu giá viên, Trưởng bộ phận, nhân viên Công ty đấu giá Hợp danh Hòa Thuận, đơn vị có tài sản đấu giá, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT

GIÁM ĐỐC



Phan Thị Bích Thuận

NỘI QUY PHIÊN ĐẤU GIÁ

Quyền khai thác khoáng sản đối với điểm mỏ HĐ-BS04 đồi phía sau vườn ươm Đức Uyên, khối phố Bình Hòa, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Ban hành kèm theo Quyết định số 28 /QĐ-ĐGHT ngày 25 tháng 3 năm 2025 của Công ty đấu giá Hợp danh Hòa Thuận)

Nội quy phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất san lấp tại điểm mỏ HĐ-BS04 đồi phía sau vườn ươm Đức Uyên, khối phố Bình Hòa, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Người tham gia đấu giá hoặc người được ủy quyền tham gia đấu giá phải thực hiện đúng các quy định sau đây khi tham gia phiên đấu giá:

1. Người nộp hồ sơ đăng ký đấu giá không đủ điều kiện tham gia đấu giá không được vào phòng tổ chức phiên đấu giá.

2. Xuất trình bản chính Thẻ căn cước công dân để kiểm tra. Trường hợp người được tổ chức ủy quyền tham gia phiên đấu giá thì phải xuất trình Giấy ủy quyền của tổ chức tham gia đấu giá và phải xuất trình bản chính Thẻ căn cước công dân để kiểm tra và chỉ được thực hiện đúng phạm vi được ủy quyền.

Một tổ chức tham gia đấu giá chỉ được tham dự không quá 02 người tại phiên đấu giá, trong đó có 01 người được trả giá, ký các văn bản tại phiên đấu giá.

(Lưu ý: Người được trả giá, ký các văn bản tại phiên đấu giá phải là Chủ tịch hội đồng quản trị (thành viên) hoặc Giám đốc hoặc Phó Giám đốc trường hợp Phó Giám đốc thì phải có Giấy ủy quyền (02 bản Giấy ủy quyền có đóng dấu đỏ của tổ chức tham gia đấu giá kèm thẻ căn cước công dân của người này)).

3. Người tham gia đấu giá (hoặc người được ủy quyền hợp lệ) phải có mặt tại phòng tổ chức phiên đấu giá đúng ngày, giờ quy định theo thông báo mời tham gia đấu giá và Quy chế cuộc đấu giá đã được ban hành.

4. Người tham gia đấu giá đến phiên đấu giá phải có trang phục lịch sự, thái độ ứng xử đúng mực, không được nói tục, chửi bậy, gây rối trật tự phòng đấu giá. Người tham gia đấu giá phải ngồi đúng vị trí ban tổ chức đã hướng dẫn, không đi lại tự do, lộn xộn trong phòng đấu giá.

5. Người tham gia đấu giá không được nói chuyện, trao đổi với cá nhân khác trong phòng đấu giá, không sử dụng điện thoại di động hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào trong phòng đấu giá, không được quay phim chụp hình trong phòng tổ chức đấu giá; Người tham gia đấu giá phải có mặt tại phòng đấu giá trong suốt phiên đấu giá, không tự ý ra khỏi phòng đấu giá nếu chưa có sự đồng ý của Đấu giá viên.

6. Người tham gia đấu giá không được mang chất cháy nổ, vũ khí, chất kích thích vào khu vực tổ chức phiên đấu giá. Người tham gia đấu giá không hút thuốc lá trong phòng đấu giá, không được sử dụng chất kích thích khi đến tham dự phiên đấu giá.

7. Người tham gia đấu giá phải tuân thủ, chấp hành tuyệt đối sự điều hành phiên đấu giá của Đấu giá viên. Không tranh luận với Đấu giá viên vì bất kỳ lý do nào.

8. Người tham gia đấu giá có hành vi phá rối, cản trở phiên đấu giá hoặc liên kết, thông đồng dìm giá thì bị truất quyền tham gia đấu giá và xử lý theo quy định của pháp luật.

9. Người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan có hành vi vi phạm quy định tại Quy chế phiên đấu giá, Nội quy phiên đấu giá hoặc quy định khác của Luật đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật khác có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo Quy chế phiên đấu giá, hoặc xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Quảng Nam, ngày 25 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Quyền khai thác khoáng sản đối với điểm mỏ HÐ-BS04 đồi phía sau vườn ươm Đức Uyên, khối phố Bình Hòa, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam
(Ban hành kèm theo Quyết định số 28/QĐ-ĐGHT ngày 25/3/2025)

Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Thuận (gọi tắt là Công ty) ban hành Quy chế cuộc đấu giá Quyền khai thác khoáng sản đối với điểm mỏ HÐ-BS04 đồi phía sau vườn ươm Đức Uyên, khối phố Bình Hòa, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam như sau:

Tên, địa chỉ Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Thuận. Địa chỉ: Số 39 Lý Thường Kiệt, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Tên, địa chỉ Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Hiệp Đức. Địa chỉ: thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

Điều 1. Nguyên tắc, điều kiện tổ chức phiên đấu giá

1. Nguyên tắc đấu giá

- Việc đấu giá tài sản được thực hiện theo nguyên tắc độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, bình đẳng, liên tục, tuân thủ các quy định của pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đấu giá.
- Chỉ tiến hành đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại các khu vực đã được cơ quan có quyền phê duyệt kế hoạch đấu giá;
- Phiên đấu giá phải do Đấu giá viên điều hành;
- Việc đấu giá tài sản phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Điều kiện tổ chức phiên đấu giá

Tài sản đấu giá phải có ít nhất 02 hồ sơ của 02 người đăng ký tham gia đấu giá khác nhau nhưng phải đủ điều kiện theo danh sách xét chọn của UBND huyện Hiệp Đức mới được tổ chức phiên đấu giá, trường hợp chỉ có 01 hồ sơ đủ điều kiện theo danh sách xét chọn của UBND huyện Hiệp Đức thì Công ty sẽ không tổ chức phiên đấu giá.

Điều 2. Tài sản đấu giá.

1. Tài sản đấu giá: Quyền khai thác khoáng sản đối với điểm mỏ HÐ-BS04 đồi phía sau vườn ươm Đức Uyên, khối phố Bình Hòa, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam theo Quyết định số 455/QĐ-STNMT ngày 28/11/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và giá khởi điểm.

2. Thông tin về tài sản đấu giá (quyền khai thác khoáng sản) và giá khởi điểm:

Theo Quyết định số 455/QĐ-STNMT ngày 28/11/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng

sản làm vật liệu xây dựng thông thường và giá khởi điểm và Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của UBND huyện Hiệp Đức Phê duyệt bước giá và mức thu tiền đặt trước trong đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất san lấp, xây dựng công trình tại điểm mỏ HĐ-BS04 tại khu vực Đồi phía sau vườn ươm Đức Uyên, khối phố Bình Hòa, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, cụ thể như sau:

Tên loại khoáng sản, địa điểm khu vực có khoáng sản đưa ra đấu giá:

Mỏ đất ký hiệu HĐ-BS04 đồi phía sau vườn ươm Đức Uyên, khối phố Bình Hòa, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

Hệ tọa độ VN - 2000, kinh tuyến trực $107^{\circ}45'$, múi chiều 3° :

Điểm khép góc	X(m)	Y(m)
1	1720759.000	533678.000
2	1720931.089	534009.225
3	1720978.899	533996.405
4	1721030.224	533965.014
5	1721082.760	533956.540
6	1721090.220	533925.380
7	1721121.090	533918.260
8	1721201.691	533913.412
9	1721247.000	533853.000
10	1721170.000	533504.000
11	1721092.000	533523.000
12	1721065.000	533610.000
13	1721027.849	533637.816
14	1720967.002	533664.782
15	1720891.110	533684.160
16	1720791.660	533673.880

Diện tích dự kiến: 13,2 ha.

Trữ lượng dự kiến: 1.021.000 m³.

Thông tin cơ bản về khu vực mỏ:

- Loại khoáng sản: Đất san lấp, xây dựng công trình;
- Tài liệu địa chất, khoáng sản: Khu vực mỏ chưa được thăm dò;
- Phương pháp khai thác: Khai thác lộ thiên.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá:

- Giá khởi điểm: R=3%
- Tiền đặt trước: 426.700.000 đồng.
- Bước giá: 379%R tương đương 11,37%.

Bước giá được áp dụng ở tất cả các vòng đấu giá.

Điều 3. Thời gian, địa điểm xem tài sản.

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 02/4/2025 đến ngày 04/4/2025 (trong giờ hành chính) tại vị trí khu vực mỏ nêu trên.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản đấu giá đăng ký với Phòng Nông nghiệp & Môi trường huyện Hiệp Đức trước ngày 02/4/2025 trong giờ hành chính để được sắp xếp. (gặp chị Ngọc, số điện thoại: 0982.484.080).
Phương tiện đi lại khách hàng tự túc

2. Người tham gia đấu giá có quyền xem hoặc không xem tài sản. Người tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng thông tin khác liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này.

3. Người tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá phải tự đối chiếu thông tin trong hồ sơ mời tham gia đấu giá. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Thuận giải quyết trước **02 (hai) ngày** mở phiên đấu giá. Nếu như không có ý kiến gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong phiên đấu giá hoặc sau khi phiên đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

Điều 4. Tham khảo hồ sơ, tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá.

1. Người tham gia đấu giá tham khảo hồ sơ: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Thuận (Địa chỉ: Số 39 Lý Thường Kiệt, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

2. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá:

- Thực hiện theo Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính cụ thể là: 200.000 đồng/01 hồ sơ.

- Số tiền này không hoàn trả lại cho người đăng ký tham gia đấu giá (kể cả người trúng đấu giá, người không trúng đấu giá và người có hồ sơ tham gia đấu giá không đạt yêu cầu).

3. Bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ 07 giờ 30' ngày 26/3/2025 đến 17 giờ 00' ngày 12/4/2025 tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Thuận (Địa chỉ: Số 39 Lý Thường Kiệt, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Lưu ý: Khi mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá cần xuất trình và nộp lại các loại giấy tờ sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận thành lập, Giấy phép kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với người tham gia đấu giá (bản sao có công chứng hoặc bản sao có kèm theo bản chính để đối chiếu).

- Bản chính Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền của tổ chức hợp lệ (nếu người mua hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó).

- Bản photo căn cước công dân của người đến mua hồ sơ.

4. Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá (thành phần hồ sơ theo khoản 3 Điều 5 Quy chế này) trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Thuận.

Thời gian nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ 07 giờ 30' ngày 26/3/2025 đến 17 giờ 00' ngày 12/4/2025.

5. Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước:

a) Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước:

- Thời gian: Từ 07 giờ 30' ngày 26/3/2025 đến 17 giờ 00' ngày 24/4/2025.

- Cách thức: Người đăng ký tham gia đấu giá được Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Thuận Thông báo hồ sơ tham gia đấu giá đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo quy định thì nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá (*bằng tiền Việt Nam đồng và chuyển khoản*) vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Thuận. Thông tin tài khoản như sau:

Tiền đặt trước nộp 01 lần bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản số 983849799799 của Công ty đấu giá Hợp danh Hòa Thuận, mở tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LP Bank) - CN Quảng Nam.

- Khi giao dịch bằng tiền mặt (hoặc giấy chuyển tiền) tại ngân hàng (***không nhận tiền đặt trước qua smart Banking***), phần nội dung đề nghị ghi: ***“Tên tổ chức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QKTKS điểm mỏ HĐ-BS04, huyện Hiệp Đức”***

Sau khi nộp tiền đặt trước đề nghị chụp giấy nộp tiền và gửi vào địa chỉ email: daugiahoathuan@gmail.com để Công ty đối chiếu. Giấy nộp tiền (chứng từ giao dịch với ngân hàng) nộp bản photo cho Công ty đấu giá Hợp danh Hòa Thuận tại phiên đấu giá.

* Ví dụ: ***“Công ty TNHH Lộc Phát nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QKTKS điểm mỏ HĐ-BS04, huyện Hiệp Đức”***.

Lưu ý: Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá phải báo có trong tài khoản nêu trên của Công ty tính đến 17 h00' ngày 24/4/2025.

b. Xử lý tiền đặt trước:

- Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định tại điểm (-) đầu tiên Điều này, người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 9 quy chế này.

- Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá được nhận lại tiền đặt cọc khi được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định pháp luật về khoáng sản đối với trường hợp đấu giá ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản.

- Cơ quan chủ trì tổ chức đấu giá có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản theo quy định.

Điều 5. Đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá, đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá, hồ sơ tham gia đấu giá.

1. Đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá:

Cán bộ, công chức, viên chức được giao chuẩn bị hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Cơ quan chủ trì tổ chức đấu giá. Cán bộ, nhân viên của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản được giao nhiệm vụ liên quan đến đấu giá quyền khai thác khoáng sản; cha mẹ vợ chồng con của những người nêu trên.

Những đối tượng bị cấm khác theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

2. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân có kinh doanh đăng ký kinh doanh ngành nghề khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật đã nộp phí tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 10/2025/NĐ-CP ngày 11/01/2025, Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15 và Quy chế này.

3. Hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Bản chính: Phiếu đăng ký tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo mẫu do Công ty phát hành;

b. Bản chính: Đơn đề nghị tham gia đấu giá. (mẫu 03)

c. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử có chứng thực từ bản chính: Văn bản giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản. (mẫu 04)

d. Bản chính hoặc bản điện tử được ký chữ ký số chương trình sơ bộ việc đầu tư khai thác, chế biến sâu, tiêu thụ sản phẩm và bản cam kết thực hiện dự án nếu trúng đấu giá.

đ. Có cam kết về thiết bị, công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản và phương án tiêu thụ sản phẩm phù hợp với khoáng sản mời đấu giá.

e. Bản chính hoặc bản sao chứng thực văn bản chứng minh vốn chủ sở hữu (quy định tại Điều 9 Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016).

*** Quy định cách đóng hồ sơ:**

Hồ sơ tham gia đấu giá phải đóng thành quyển và được đóng theo thứ tự thành phần hồ sơ nêu trên, thành phần hồ sơ phải ký tên, đóng dấu của người tham gia đấu giá. *Người tham gia đấu giá nộp 02 (hai) bộ hồ sơ được niêm phong đối với 01 mỏ khoáng sản đăng ký tham gia đấu giá đảm bảo đầy đủ thành phần theo quy định*, bên ngoài ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người tham gia đấu giá.

4. Tiêu chí xét duyệt và quy trình xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Tiêu chí xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân được xét chọn tham dự phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản khi đáp ứng đủ các yêu cầu sau đây:

- Có văn bản, tài liệu trong hồ sơ tham gia đấu giá, bao gồm:

+ Bản chính: Đơn đề nghị tham gia đấu giá (theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 10/2025/NĐ-CP ngày 11/01/2025).

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao điện tử có chứng thực từ bản chính: Văn bản giới thiệu năng lực, kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản (theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 10/2025/NĐ-CP ngày 11/01/2025).

+ Bản chính hoặc bản điện tử được ký chữ ký số chương trình sơ bộ việc đầu tư khai thác, chế biến sâu, tiêu thụ sản phẩm và bản cam kết thực hiện dự án nếu trúng đấu giá.

+ Có cam kết về thiết bị, công nghệ khai thác, chế biến khoáng sản và phương án tiêu thụ sản phẩm phù hợp với khoáng sản mời đấu giá.

+ Bản chính hoặc bản sao chứng thực văn bản chứng minh vốn chủ sở hữu (quy định tại Điều 9 Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016) cụ thể như sau:

❖ Đối với doanh nghiệp mới thành lập gồm một trong các văn bản sau:

* Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên; điều lệ công ty đối với công ty cổ phần, sổ đăng ký thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

* Quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức.

❖ Đối với doanh nghiệp đang hoạt động quy định như sau:

* Đối với doanh nghiệp thành lập trong thời hạn 01 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá khoáng sản: Nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

* Đối với doanh nghiệp thành lập trên 01 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá khoáng sản: nộp bản sao Báo cáo tài chính của năm 2024.

❖ Đối với Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm một trong các văn bản sau:

* Vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là tổng số vốn do thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật hợp tác xã;

* Vốn hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm vốn góp của thành viên, hợp tác xã thành viên, vốn huy động, vốn tích lũy, các quỹ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; các khoản trợ cấp, hỗ trợ của Nhà nước, của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; các khoản được tặng, cho và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định.

- Đáp ứng các quy định của tổ chức, cá nhân thăm dò khoáng sản, khai thác khoáng sản quy định tại Điều 34 và Điều 51 của Luật Khoáng sản số 60/2010/QH ngày 17/11/2010.

b. Quy trình xét duyệt hồ sơ

- Ngày 14/4/2025, Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Thuận gửi một bộ hồ sơ được niêm phong của người tham gia đấu giá cho UBND huyện Hiệp Đức. UBND huyện Hiệp Đức là đơn vị chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện và tổ chức hành nghề đấu giá để xét chọn, thẩm định đối tượng đủ điều kiện để tham gia đấu giá trước khi tổ chức phiên đấu giá.

- Việc đánh giá hồ sơ tham gia đấu giá được lập thành biên bản dựa trên các nội dung yêu cầu, tiêu chí đánh giá.

- Hồ sơ tham gia đấu giá của người đăng ký tham gia đấu giá phải có tên trong danh sách mua hồ sơ mời tham gia đấu giá và đủ thành phần quy định.

- Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ của người tham gia đấu giá được đánh giá là đúng đối tượng, đủ các điều kiện tham gia đấu giá theo Hồ sơ mời tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản bn hành kèm theo Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 25/3/2025 của UBND huyện Hiệp Đức, Quy chế cuộc đấu giá và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Việc xét chọn, thẩm định được lập thành Biên bản trong đó xác định đối tượng nào đủ điều kiện tham gia đấu giá; đối tượng nào không đủ điều kiện tham gia đấu giá, lý do không đủ điều kiện và gửi thông báo cho Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Thuận chậm nhất **05** ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá cụ thể trước ngày 18/4/2025. Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Thuận căn cứ nội dung Biên bản thẩm định và thông báo về kết quả của việc xét duyệt đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá của bên có tài sản đấu giá, sẽ gửi Thông báo cho từng Người đã đăng ký hồ sơ tham gia đấu giá biết về kết quả đó chậm nhất **03** ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá cụ thể trước ngày 22/4/2025.

- Hồ sơ xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá, danh sách người đăng ký tham gia đấu giá và danh sách người đủ điều kiện tham gia đấu giá được bảo quản theo chế độ "**Mật**".

- **Thời gian tổ chức xét chọn:** Từ ngày 14/4/2025 đến ngày 18/4/2025 (giờ hành chính).

5. Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá:

a) Người tham gia đấu giá phải đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012; Quy chế cuộc đấu giá của Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Thuận và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

b) Một tổ chức chỉ được một đơn vị trong tổ chức đó tham gia đấu giá; trường hợp có 02 (hai) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp trong tổng công ty đó tham gia đấu giá; tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá;

c) Người đăng ký tham gia đấu giá được tham dự phiên đấu giá khi hồ sơ tham gia đấu giá được đánh giá hợp lệ đủ điều kiện và nộp tiền đặt trước đầy đủ theo các quy định;

d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của hồ sơ, văn bản, giấy tờ và các thông tin đã đăng ký;

e) Tuân thủ quy định của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024, quy định khác của pháp luật có liên quan và Quy chế cuộc đấu giá.

Điều 6. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Vào hồi **08 h 30 phút** ngày **28/4/2025** tại địa điểm: Hội trường UBND huyện Hiệp Đức – Thị trấn Tan Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.

Điều 7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

3. Cách thức đấu giá: Không hạn chế số vòng đấu.

Sau khi kết thúc vòng đấu thứ nhất (vòng 1) mà tại một vòng đấu bất kỳ, Người tham gia đấu giá không muốn tham gia đấu giá hoặc không có nhu cầu tiếp tục tham gia đấu giá thì phải viết vào phiếu trả giá là “không tham gia” hoặc ghi câu có ý nghĩa đến việc không tham gia trả giá tiếp nhưng không được nói bằng lời.

Trường hợp phiên đấu giá diễn ra quá nhiều vòng, thời gian kéo dài không đảm bảo duy trì các yếu tố tổ chức phiên đấu giá tiếp hoặc đến thời điểm có dấu hiệu trả giá cao bất thường thì Đấu giá viên và Hội đồng giám sát phiên đấu giá sẽ quyết định số vòng đấu giá còn lại để kết thúc phiên đấu giá.

4. Cách thức trả giá:

Vòng đấu thứ nhất (Vòng 1): $\text{Giá trả} = \text{Giá khởi điểm} + (n \times \text{bước giá})$.

$n = 1, 2, \dots$

Bắt đầu từ vòng đấu thứ 2 trở đi giá khởi điểm của vòng đấu là giá đã trả cao nhất của vòng đấu trước liền kề.

$\text{Giá trả} = \text{Giá trả cao nhất vòng đấu trước liền kề} + (n \times \text{bước giá})$

$n = 1, 2, \dots$

Giá trả cho từng vòng đấu không hạn chế nhưng phải đảm bảo không thấp hơn giá trả tối thiểu. ($\text{Giá trả tối thiểu} = \text{Giá khởi điểm vòng đấu} + 01 \text{ bước giá}$)

5. Xác định người trúng đấu giá.

Tại mỗi vòng đấu giá, mỗi người tham gia đấu giá được phát phiếu trả giá, người tham gia đấu giá ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Thời gian trả giá cho mỗi vòng đấu tối đa là **05 (năm)** phút. Hết thời gian ghi phiếu, người tham gia đấu giá trực tiếp bỏ phiếu vào thùng phiếu; Đấu giá viên kiểm đếm số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, công bố giá trả của từng phiếu trả giá, phiếu trả giá cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá và Người giám sát.

Đấu giá viên công bố giá trả cao nhất đã trả của từng vòng đấu giá, giá khởi điểm của vòng đấu giá tiếp theo là giá cao nhất đã trả của vòng đấu giá trước liền kề và đề nghị Người tham gia đấu giá tiếp tục trả giá cho vòng tiếp theo. Sau khi Đấu giá viên công bố giá khởi điểm của vòng đấu tiếp theo 02 lần, mỗi lần cách nhau 30 giây thì Đấu giá viên yêu cầu tổ thư ký tiếp tục phát phiếu trả giá cho

người tham gia đấu giá để bắt đầu trả giá cho vòng đấu tiếp theo. Phiên đấu giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá. Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

Các trường hợp phát sinh:

- Trường hợp sau khi kết thúc vòng đấu đầu tiên (vòng 1) mà tại một vòng đấu bất kỳ, Người tham gia đấu giá từ chối không tham gia đấu giá hoặc không có nhu cầu tiếp tục tham gia đấu giá thì phải viết vào phiếu trả giá là “không tham gia”, hoặc ghi câu có ý nghĩa đến việc không tham gia trả giá tiếp nhưng không được nói bằng lời.

- Tại vòng đấu giá bất kỳ, người tham gia trả giá có phiếu trả giá không hợp lệ theo quy định thì không được tiếp tục tham gia trả giá các vòng tiếp theo.

- Trường hợp sau khi kết thúc vòng đấu đầu tiên (vòng 1) mà tại một vòng đấu bất kỳ tiếp theo chỉ có 01 người tham gia trả giá (những người trả giá còn lại đều không tiếp tục tham gia đã xác nhận vào phiếu trả giá tại vòng đó) có giá trả và phiếu trả giá hợp lệ thì Đấu giá viên công bố người trả giá đó là người trúng đấu giá.

- Trường hợp sau khi kết thúc vòng đấu đầu tiên (vòng 1) mà tại một vòng đấu bất kỳ tiếp theo, nếu tất cả Người tham gia đấu giá đều ghi trong phiếu trả giá là “**không tham gia**” thì Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất và có phiếu trả giá hợp lệ của vòng trước liền kề là người trúng đấu giá.

- Trường hợp tại vòng đấu không có người tham gia đấu giá tiếp mà có từ hai người trở lên cùng trả mức cao nhất bằng nhau tại vòng trước liền kề, Đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả cao nhất bằng nhau để chọn ra người trúng đấu giá, nếu trong số những người có giá trả cao nhất chỉ có một người tiếp tục trả giá thì Đấu giá viên phát phiếu trả giá cho người đó; Đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn và hợp lệ. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

Điều 8. Quy định về giá trả, phiếu trả giá hợp lệ; phiếu trả giá không hợp lệ; cách thức trả giá hợp lệ.

1. Phiếu trả giá hợp lệ:

- Là phiếu ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu (có đóng dấu treo của Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Thuận) và thống nhất với các tài liệu trong Hồ sơ tham gia đấu giá;

- Phiếu trả giá không bị rách nát và phải đọc được rõ các nội dung trong phiếu. Phiếu trả giá phải ghi đầy đủ tên người tham gia đấu giá, giá trả bằng số và bằng chữ, ký và ghi rõ họ tên;

- Phiếu trả giá được Đấu giá viên công bố là phiếu hợp lệ trước sự chứng kiến của những Người giám sát và đại diện của những người tham gia đấu giá.

- Phiếu trả giá có giá trả không được thấp hơn giá tối thiểu. Giá trả tối thiểu = Giá khởi điểm vòng đấu + 01 bước giá.

- Phiếu trả giá có giá trả đúng với cách thức trả giá.

Giá trả = Giá khởi điểm vòng đấu + (n x bước giá). Trong đó: n = 1, 2, 3,

Lưu ý:

- Trường hợp có sự sai lệch giữa giá trả bằng số và bằng chữ thì sẽ lấy giá trả bằng chữ để xét giá. Nếu giá trả bằng chữ không có nghĩa thì giá trả bằng số sẽ được xét giá. Trường hợp giá trả bằng chữ và bằng số đều không xác định hoặc không có nghĩa thì phiếu trả giá không hợp lệ và sẽ không được xét giá.

- Trường hợp người tham gia đấu giá sơ xuất không ghi đầy đủ các thông tin quy định có trên phiếu trả giá (ngoại trừ thông tin về giá trả bằng số, bằng chữ, ký và ghi rõ họ tên), Đấu giá viên sẽ hướng dẫn trực tiếp để hoàn thiện cho đầy đủ, chính xác thông tin theo quy định.

- Trường hợp tại một vòng đấu giá mà một người tham gia đấu giá nộp nhiều phiếu trả giá thì các phiếu trả giá đó bị xét là không hợp lệ.

2. Phiếu trả giá không hợp lệ:

- Là phiếu không đáp ứng đầy đủ các nội dung theo quy định và được Đấu giá viên công bố là Phiếu trả giá không hợp lệ trước sự chứng kiến của những Người giám sát và đại diện của những người tham gia đấu giá.

Điều 9. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước.

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với Đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

d) Đe dọa, cưỡng ép Đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

đ) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với khu vực mỏ mà mình cũng là người tham gia đấu giá khu vực mỏ đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một khu vực mỏ;

e) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với khu vực mỏ đó;

f) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với cùng một khu vực mỏ;

g) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật có liên quan;

h) Tại phiên đấu giá người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi Đấu giá viên công bố người trúng đấu giá.

2. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước, tiền đặt cọc

2.1. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng (Trừ trường hợp không đủ điều kiện được tham gia đấu giá);

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5

Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;

d) Rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15: Trường hợp sau khi Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá.

2.2. Trường hợp không được nhận lại tiền đặt cọc

- Không nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm khoáng sản cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá *(theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 11 Nghị định 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định 10/2025/NĐ-CP ngày 11/01/2025)*.

- Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền cấp quyền khai thác theo quy định hoặc không nộp đủ tiền cấp quyền khai thác theo thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác theo thông báo của cơ quan thuế thì người trúng đấu giá không được nhận lại tiền đặt cọc. Đối với trường hợp người trúng đấu giá đã nộp nhiều hơn khoản tiền đặt cọc thì được Nhà nước hoàn trả số tiền chênh lệch nhiều hơn so với số tiền đặt cọc theo quy định.

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật liên quan.

2.3. Tiền đặt trước và tiền đặt cọc khi người trúng đấu giá không được nhận lại trong các trường hợp nêu trên thuộc về ngân sách Nhà nước.

Điều 10. Rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận; Từ chối kết quả đấu giá

1. Trường hợp rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận *(theo quy định tại Điều 50 Luật đấu giá tài sản)*:

Tại phiên đấu giá nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham dự phiên đấu giá.

2. Trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá *(theo quy định tại Điều 51 Luật đấu giá tài sản)*:

Tại phiên đấu giá, sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

Điều 11. Thủ tục chuẩn bị đấu giá và tổ chức phiên đấu giá.

1. Thủ tục chuẩn bị đấu giá

a) Kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Thuận và UBND huyện Hiệp Đức sẽ tiến hành xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá để xác định người đăng ký tham gia đấu giá đủ điều kiện được tham gia đấu giá và thông báo đến người tham gia đấu giá theo quy định.

b) Rút lại hồ sơ tham gia đấu giá: Trước khi hết hạn nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo thông báo mà người tham gia đấu giá đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá có đề nghị xin rút đăng ký (có đơn đề nghị rút lại đăng ký tham gia đấu giá nộp trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Thuận) thì xử lý như sau: Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá không được trả lại; tiền đặt trước sẽ được hoàn trả lại trong thời hạn **03** ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá. Sau khi đã hết thời hạn nộp hồ sơ tham gia đấu giá thì mọi trường hợp đã nộp hồ sơ tham gia đấu giá có đề nghị xin rút đăng ký tham gia đấu giá đều không được chấp thuận.

2. Tổ chức phiên đấu giá tài sản:

a) Người tham gia đấu giá đủ điều kiện tham gia đấu giá có mặt đúng giờ theo quy định tại địa điểm tổ chức phiên đấu giá, trường hợp đến muộn sau 15 phút kể từ khi người điều hành phiên đấu giá điểm danh người tham gia đấu giá xong mà không thuộc trường hợp bất khả kháng thì được xử lý theo quy định của pháp luật;

b) Đấu giá viên điểm danh từng người tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá phải xuất trình các giấy tờ hợp lệ theo quy định gồm: Căn cước/Căn cước công dân, Giấy đăng ký hoạt động; Giấy tờ chứng minh việc nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá; Giấy uỷ quyền theo quy định (nếu có).

c) Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá theo trình tự quy định tại Điều 42 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15.

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản thực hiện theo quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan; Điều 10 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 2 Nghị định số 10/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực khoáng sản.

Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản thực hiện theo quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật khác có liên quan; Điều 11 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 2 Nghị định số 10/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực khoáng sản.

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 14 Điều, có hiệu lực kể từ ngày ký là cơ sở thực hiện, điều chỉnh các hoạt động trong tổ chức cuộc đấu giá, quyền, nghĩa vụ của tất cả các bên liên quan đến cuộc đấu giá tài sản này. Những nội dung khác không quy định trong Quy chế cuộc đấu giá này được áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Thuận, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này; người điều hành cuộc đấu giá chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, người tham gia đấu giá chấp hành đúng các điều khoản của Quy chế này.

3. Trường hợp có tranh chấp trong quá trình đấu giá, các bên căn cứ nội dung Quy chế cuộc đấu giá, Hợp đồng và các quy định của pháp luật có liên quan để phân định trách nhiệm. Trường hợp hai bên không thống nhất được thì sẽ được giải quyết theo trình tự tố tụng dân sự.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh ngoài Quy chế này thì Công ty Đấu giá Hợp danh Hòa Thuận sẽ báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện Hiệp Đức để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty trân trọng đề nghị các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản nghiên cứu kỹ trước khi đăng ký tham gia đấu giá và tham dự phiên đấu giá./.

Nơi nhận:

- UBND huyện Hiệp Đức (báo cáo; niêm yết);
- Phòng Nông nghiệp và Môi trường (để phối hợp);
- UBND thị trấn Tân Bình (để niêm yết);
- Công Đấu giá tài sản Quốc gia (để đăng tin);
- Cổng Thông tin UBND huyện Hiệp Đức (để đăng);
- Cổng thông tin UBND tỉnh Quảng Nam (để đăng tin);
- Lưu: HSDG, VT.



Phan Thị Bích Thuận